

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์ หมายถึง สาขาวิชาที่ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัฐ การเมืองและการปกครอง ระบบการเมือง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหรือแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม (บุญอริ ยี่หะ, 2554)

1. รัฐ

- 1) รัฐ = ประเทศที่มีเอกราช
- 2) รัฐมีองค์ประกอบสำคัญคือ 1. ดินแดน 2. ประชากร 3. รัฐบาล 4. อำนาจอธิปไตย (เอกราช)
- 3) รูปแบบของรัฐ
 - รัฐเดี่ยว (มีรัฐบาลชุดเดียว) เช่น ไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
 - รัฐรวม (มีรัฐบาลหลายชุด) เช่น U.S.A แคนาดา บราซิล รัสเซีย อินเดีย
- 4) หลักการปกครอง
 - รวมอำนาจ → ส่วนกลางตัดสินใจปัญหาทั้งหมด
 - แบ่งอำนาจ → ส่งคนไปปกครองให้ตัดสินใจแทนได้
 - กระจายอำนาจ → ให้มีการเลือกตั้งในท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยได้แก่ กทม. อบจ. อบต. เมืองพัทยา เทศบาล

2. ประชาธิปไตย

- 1) หัวใจประชาธิปไตย คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
- 2) จุดเด่นของประชาธิปไตย คือ ให้ความสำคัญกับคน
- 3) ประชาธิปไตยเน้น - เสรีภาพ
 - เสมอภาค
 - นิติธรรม
 - เสียงข้างมากที่ไม่ละเมิดเสียงข้างน้อย

4) ประชาธิปไตยมักจะมีรัฐธรรมนูญ รัฐสภา การเลือกตั้ง แต่เผด็จมักเลียนแบบไป

เผด็จการจะใช้อำนาจไม่ฟังเสียงประชาชน เช่น ห้ามประท้วง

5) ประชาธิปไตยให้เสรีภาพ ใช้เหตุผล แต่ค่าใช้จ่ายสูง การตัดสินใจช้า

6) ประมุขของระบบประชาธิปไตย

- กษัตริย์ เช่น ไทย ญี่ปุ่น มาเลเซีย อังกฤษ สเปน
- ประธานาธิบดี เช่น U.S.A อินโดนีเซีย

7) ระบบประชาธิปไตย

1.ระบบรัฐสภา มี นายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายบริหาร

- เช่น ประเทศอังกฤษ ไทย ญี่ปุ่น
- ถือว่า “รัฐสภา” เป็นตัวแทนที่ใช้ “อำนาจสูงสุด” แทนประชาชน
- รัฐสภาควบคุมรัฐบาล โดยมีสิทธิเปิดอภิปรายเพื่อลงมติ ไม่ไว้วางใจ
- รัฐบาลมีสิทธิ ยุบสภา เพื่อ เลือกตั้ง

ระบบนี้มีการ ถ่วงดุลอำนาจกัน

2.ระบบประธานาธิบดี มีประธานาธิบดี เป็นประมุขฝ่ายบริหาร

- เช่น ประเทศ U.S.A ฟิลิปปินส์
- รัฐสภาไม่มีสิทธิเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจประธานาธิบดี
- ประธานาธิบดีไม่มีสิทธิยุบสภา

ระบบนี้เป็นระบบที่อำนาจอิสระจากกัน

3.กึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี

- มีทั้งประธานาธิบดีและนายก เช่น ประเทศ ฝรั่งเศส รัสเซีย

3.เผด็จการ

1) เผด็จการเบ็ดเสร็จ = คอมมิวนิสต์ และ ฟาสซิสต์

*คอมมิวนิสต์ = เน้นทำลาย นายทุน

ฟาสซิสต์ = ชาตินิยม

2) เผด็จการอำนาจนิยม = ควบคุมเฉพาะด้านการเมือง

3) ประชาชนในระบบเผด็จการต้อง “เชื่อฟัง” รัฐ(ผู้นำ)

ตัวอย่างข้อสอบ

1.ระบอบการปกครองแบบเผด็จการห้ามการดำเนินการตามข้อใด

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ก. การเลือกตั้ง | ข. การลงทุน |
| ค. การประท้วง | ง. การตั้งพรรคการเมือง |

2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อรัฐในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ก. ชำระภาษีอากรให้แก่รัฐ | ข. เชื่อฟังคำสั่งของผู้ปกครองรัฐ |
| ค. เข้ารับการศึกษาตามที่รัฐกำหนด | ง. ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล |

3. ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้จำแนกรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม

- ก. อาณาเขตของรัฐ
- ข. จำนวนประชากรภายในรัฐ
- ค. จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ
- ง. อำนาจอธิปไตยของรัฐ

การปกครองไทยในปัจจุบัน

1) พระมหากษัตริย์ปัจจุบัน

- ทรงอยู่ใต้กฎหมาย (ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย)
- ทรงอยู่เหนือการเมือง
- ทรงเป็นกลางทางการเมือง
- ทรงเป็นที่เคารพ ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้
- ทรงเป็นจอมทัพไทย ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นพุทธมามกะ
- ทรงแต่งตั้งคณะองคมนตรี สมุหองครักษ์ และข้าในพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย

2) ส.ส.

- อายุ 25 ปี สัญชาติไทยโดยกำเนิด สังกัดพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
- เลือกทุก 4 ปี
- มีจำนวน 500 คน 350 มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
150 มาจากบัญชีรายชื่อ

หน้าที่ของ ส.ส.

- 1.ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
- 2.เป็นผู้เลือก ส.ส. ที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
- 3.ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- 4.จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศ
- 5.นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล

มีหน้าที่คัดเลือกนายกรัฐมนตรี รับรองและควบคุมรัฐบาล และออกกฎหมาย

3) ส.ว.

- อายุ 40 ปี สัญชาติไทยโดยกำเนิด ไม่สังกัดพรรคการเมือง
- เลือกทุก 6 ปี
- มีจำนวน 250 สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกมาจากการสรรหาและแต่งตั้ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ

หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา

1. กลั่นกรองกฎหมาย ที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส.
2. ตรวจสอบและควบคุม การบริหารราชการแผ่นดิน
3. ให้ความเห็นชอบบุคคล ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ส.ว.มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย สรรหา+ถอดถอน องค์กรอิสระ ถอดถอน ข้าราชการระดับสูง

4) รัฐสภา

- ประธานสภา ผู้แทนราษฎร เป็นประธานรัฐสภา สมาชิกรัฐสภามี “เอกสิทธิ์”
- รัฐสภาจะประชุมร่วมกันบางกรณี เช่น การสืบราชสมบัติ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

5) รัฐมนตรี

- คณะรัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุอย่างน้อย 35 ปี และจบอย่างต่ำ ป.ตรี

* ครม. = นายก + รตมไม่เกิน 35 คน (รวมไม่เกิน 36 คน)*

6) ศาล

- 1) ศาลมี 3 ลำดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
- 2) ศาลปกครอง ตัดสินคดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายปกครอง
- 3) ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินว่ากฎหมายใด ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

7) องค์การอิสระ

- ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ ความบริสุทธิ์ยุติธรรม
- ได้แก่ กกต, ป.ช.ช. , ผู้ตรวจการแผ่นดิน , คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
- “สมาชิกสภา” + “ผู้บริหาร” ทั้งระดับชาติ+ท้องถิ่นต้องถูกตรวจทรัพย์สิน + หนี้สิน
- การถอดถอนนักการเมืองระดับสูง อาจยื่นเรื่องให้วุฒิสภาลงมติ หรือส่งเรื่องให้ ป.ช.ช. เพื่อให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสิน

8) สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

- สิทธิเสรีภาพ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ รัฐธรรมนูญ
- “สิทธิ-หน้าที่” เป็นกลไกการจัดระเบียบทางการเมือง (ระหว่างรัฐกับประชาชน)
- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือ ฉบับปี 2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ 20 ของประเทศไทย
- รัฐธรรมนูญเขียนให้สิทธิประชาชนหลายด้าน เช่น สิทธิการได้รับคุ้มครองโดยเท่าเทียม สิทธิในชีวิต ครอบครัว ชื่อเสียง เกียรติยศ ทรัพย์สิน การสืบมรดก การฟ้องหน่วยราชการ สิทธิรับการศึกษา สิทธิในการรับบริการจากรัฐ
- รัฐธรรมนูญให้เสรีภาพแก่ประชาชนหลายประการ เช่น การนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ การชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ การรวมกันเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น สมาคม พรรคการเมือง องค์การเอกชน
- ประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

6) การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย

- 1) พรรคการเมือง มุ่งหวังจะเป็น รัฐบาล (บริหารประเทศ)
- 2) กลุ่มผลประโยชน์ เรียกร้องให้รัฐบาลทำตามความต้องการของกลุ่มตน
- 3) การเลือกตั้ง
 - ผู้ควบคุมการเลือกตั้งและลงประชามติ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1) อายุ 18 ปี

2) ไม่วิกลจริต ไม่เป็นสามเณรหรือพระ และไม่เป็นนักโทษ

4) **ประชาติ** ไม่มี ผลบังคับให้รัฐบาลทำตาม

ตัวอย่างข้อสอบ

1. รัฐธรรมนูญปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) กำหนดให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า

ก. 20 ปีบริบูรณ์

ข. 25 ปีบริบูรณ์

ค. 30 ปีบริบูรณ์

ง. 40 ปีบริบูรณ์

2. ศาลประเภทใดที่มีอยู่ทุกจังหวัด

ก. ศาลเตี้ย

ข. ศาลชั้นต้น

ค. ศาลอุทธรณ์

ง. ศาลฎีกา